

1503479-53.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040486/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22972295 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2040486 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503479-53.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503479-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040486/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22972295 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2040486 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

RAFAEL SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública

como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 08h50, na Praça da Luz, altura do nº 02, Bom Retiro, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, o aparelho celular da marca Asus, pertencente a Leandro Clemente do Nascimento.

Segundo consta, Rafael avistou a vítima parada com seu veículo na via pública em razão do trânsito. Aproveitando a oportunidade, aproximou-se e sorrateiramente puxou o celular do ofendido, vindo a fugir em seguida. Ocorre que, a vítima, percebendo que Rafael ficou próximo ao local dos fatos conversando com transeuntes, resolveu correr atrás dele para reaver seu bem, iniciando, assim, breve perseguição. Policiais militares que estavam em patrulhamento pelo local, diante daquela situação, passaram a acompanhar Rafael, que acabou sendo detido. Em sua posse, foi encontrado o celular furtado.

Preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, Rafael negou a prática delitiva (fl. 10).

No oferecimento da denúncia, o Ministério Público deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal por entender que o réu não preenchia os requisitos. A denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2022 (fls. 82/83). O réu foi citado (fls.108). A Defesa prévia foi ofertada (fls. 113/114). O recebimento da denúncia foi ratificado em 08 de abril de 2022 (fls.115/117).

Na fase instrutória, tomou-se o depoimento da vítima e das testemunhas. O réu foi interrogado.

Cumprida a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu benefícios em caso de condenação.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do acusado no crime patrimonial.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 128/19) e pela prova oral coligida.

No mesmo sentido, a autoria também restou demonstrada pelo conjunto probatório.

A vítima Leandro, ouvido em solo policial, aduziu que na data do ocorrido, estava trafegando com seu automóvel, trabalhando como motorista de aplicativo, quando parou no trânsito. Nisso, o acusado se aproximou, sorrateiramente, puxou seu celular, em seguida, fugiu. Viu que o acusado ficou parado conversando com outros transeuntes e resolveu correr atrás dele. Logo em seguida, policiais conseguiram deter acusado e em sua posse foi localizado seu celular subtraído. Rafael estava com seu celular. (fls. 11).

A testemunha Paulo Rodrigo, policial militar, aduziu que no dia dos fatos estava em patrulhamento junto com seu parceiro de farda, quando viram dois indivíduos correndo. O acusado fugia e a vítima o perseguia. Suspeitaram da atitude, quanto a vítima Leandro começou a apontar para o acusado. Resolveram então pela abordagem do acusado, quando tomaram ciência que Rafael tinha acabado de furtar o aparelho

celular de Leandro. Em revista ao réu, localizaram o referido aparelho em sua posse. (fls. 08).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Natanael, seu parceiro de farda (fls. 09).

O réu, na fase extrajudicial, alegou que outro indivíduo foi quem pegou o celular da vítima (fls. 10).

Em juízo a prova foi refeita sob o crivo do contraditório, se mantendo intacta e apontando para a autoria do acusado, sendo certo o animus furandi do réu.

Vejamos.

A vítima Leandro, tornou a dizer que na data dos fatos, estava trabalhando com aplicativo de transporte e durante uma corrida ao passar na região central e parar em um farol, o réu apareceu repentinamente e tomou seu celular e saiu correndo. Foi atrás do réu e ao virar a rua, se depararam com uma viatura da polícia militar que conseguiram deter o réu. Indagado, o réu disse que tinha dispensado o celular então ficou procurando junto com os policiais, mas não acharam. Ao retornarem para a viatura, encontraram o celular na mão do réu.

A testemunha Paulo Rodrigo, policial militar, reiterando o quanto narrado em solo policial, aduziu que estavam em patrulhamento quando se depararam com a vítima correndo atrás do réu. A vítima disse que o réu tinha roubado seu celular. Indagado, o réu negou que tivesse subtraído o aparelho da vítima, mas encontraram o aparelho com ele.

Interrogado, o réu disse que já foi condenado por outro processo. Sobre os fatos, confessou que pegou o celular da vítima e saiu correndo. Quando virou a esquina foi abordado pelos policiais e disse que o celular era seu. Por fim, disse que o celular foi encontrado em cima da viatura.

Pois bem.

A prova é suficiente para a condenação.

Nesse sentido, os depoimentos da vítima e dos policiais referendaram absolutamente toda a prova inquisitorial, vez que descreveram toda a dinâmica dos fatos, notadamente como o réu subtraiu o aparelho celular do interior do veículo da vítima.

Segundo restou apurado, o acusado aproveitando se que a vítima tinha parado seu veículo no farol, repentinamente tomou seu celular e se evadiu. No entanto, a vítima saiu correndo atrás de seu encalço e com a chegada de policiais militares, o réu foi detido e em sua posse foi localizado o celular subtraído.

Em arremate, o réu confessou a prática do furto.

É o que basta para a configuração do delito.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento ao tema 150 de repercussão geral do STF, quanto ao tema dos maus antecedentes, aplicando-se o entendimento, elevo a pena de 1/6 em razão da condenação cuja extinção superara a marca da prescrição da reincidência (processo nº 0061461-76.2007.8.26.0050), perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da dupla reincidência (condenação definitiva perante a 22ª Vara Criminal da Capital, processo nº 0005644-85.2011.8.26.0050 - fls. 78 e 103 e; perante a 22ª Vara Criminal da capital, processo nº 0069845-57.2009.8.26.0050 - fls. 78 e 104). Presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea, o que compenso com uma das circunstâncias agravante de ao final, exaspero a pena intermediária em mais 1/6, perfazendo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitivo o quantum da sanção fixada.

Fixo a pena de multa no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Em virtude da reincidência em crime patrimonial, deixo de conceder benefícios, porquanto não se mostram socialmente recomendáveis, notadamente pelo não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para Condenar RAFAEL SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, caput, do Código Penal.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da pena, porquanto se afigura o mais adequado e proporcional em razão da circunstância judicial desfavorável e da reincidência.

Revigorados dos requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA